Tema 8

La Administración General del Estado. Órganos centrales. Órganos superiores y directivos. Órganos territoriales. La Administración del Estado en el Exterior.

Referencias Legislativas

- *Constitución española de 1978.*
- *Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.*
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.*
- *Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado.*

Guion-resumen

1. La Administración General del Estado

1.1. Concepto y régimen jurídico

1.2. Principios aplicables

1.3. Organización

1.4. Normativa aplicable a la división de la Administración General del Estado

2. Los ministerios

2.1. Los Ministros

2.2. Los Secretarios de Estado

2.3. Los Subsecretarios

2.4. Otros órganos administrativos

3. Los órganos territoriales

3.1. Los Delegados del Gobierno

3.2. Los Subdelegados del Gobierno

3.3. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado

3.4. Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla

3.5. Organización y adscripción de las Delegaciones y Subdelegaciones

4. Otros órganos administrativos

5. La Administración del Estado en el exterior

5.1. El Rey y la función internacional

5.2. La Administración General del Estado en el Exterior

Ideas clave

1. La Administración General del Estado

1.1. Concepto y régimen jurídico

1.1.1. Concepto

La Administración General del Estado es aquel sector de la Administración Pública al que, bajo la dependencia del Gobierno, se le atribuye la gestión en todo el territorio nacional de los servicios que se consideran fundamentales para la existencia de la comunidad nacional.

Dicha Administración aparece dividida en tres grandes bloques:

1. La Administración central, constituida por órganos que ejercen sus competencias en todo el territorio nacional.

2. La Administración periférica, integrada por órganos territoriales.

3. La Administración exterior, a cuyos órganos se les atribuye la representación de España ante otros Estados u Organizaciones internacionales.

1.1.2. Régimen jurídico

— **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

— **Ley 50/1997, de 27 de noviembre**, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno.

1.2. Principios aplicables

1.2.1. Principios de organización y funcionamiento recogidos en la LRJSP

La LRJSP establece la Administración General del Estado La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el art. 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.

El citado artículo dispone que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

Cada una de las Administraciones Públicas del art. 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

1.2.2. Principios de intervención recogidos en la LRJSP

El art. 4 de la LRJSP establece que las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad, para ello están obligadas a:

a) Elegir la medida menos restrictiva.

b) Motivar su necesidad para la protección del interés público.

c) Justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

d) Evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito

ADAMS

de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

1.3. Organización

A la Administración, como conjunto de órganos, se refiere el art. 103 de la Constitución, al decir que **los órganos de la Administración son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley** y, por su parte, la LRJSP define la Administración General del Estado como constituida por órganos jerárquicamente ordenados, que actúa para el cumplimiento de sus fines con **personalidad jurídica única** (art. 3).

En relación a los órganos superiores y directivos de la AGE, el art. 55 bis de la LRJSP establece que las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito de cada departamento ministerial.

1.3.1. Los Órganos centrales

El art. 55.3 LRJSP establece que en la organización central de la Administración General del Estado hay que distinguir entre órganos superiores y órganos directivos:

a) **Órganos superiores**:

- Los Ministros.
- Los Secretarios de Estado.

b) **Órganos directivos**:

- Los Subsecretarios y Secretarios Generales.
- Los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales.
- Los Subdirectores Generales.

1.3.2. Los Órganos territoriales

Son, entre otros, las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegaciones del Gobierno en las Provincias, a cuyo frente se hallan los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno en las Provincias, respectivamente.

1.3.3. Esquema de la organización de la Administración General del Estado

El siguiente esquema le será de gran utilidad para saber cuáles son los órganos de que tratamos y su rango jerárquico.



Como puede verse en este esquema la Administración General del Estado se "divide" en Administración Central, Periférica y Exterior, aunque en el presente tema nos centraremos únicamente en el estudio de las dos primeras.

1.3.4. Competencia para organizar la Administración General del Estado

La Administración General tiene la potestad de autoorganizarse, de la siguiente manera:

— La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

— La organización de los Ministerios se determinará mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro o Ministros interesados y a propuesta del Ministro competente en materia de Administraciones Públicas, en los supuestos de creación, modificación, refundición o supresión de Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos asimilados.

— El resto de la organización de los Ministerios que suponga la creación, modificación, refundición o supresión de órganos inferiores a Subdirección General, se determinará por orden ministerial, previa aprobación del Ministro competente en materia de Administraciones Públicas.

— Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

1.4. Normativa aplicable a la división de la Administración General del Estado

1.4.1. Creación de los órganos

Según el art. 5 LRJSP *"corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización..."*.

La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

Los órganos de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos se crean, modifican y suprimen conforme a lo establecido en la LRJSP.

Tendrán la consideración de **órganos administrativos** las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

1.4.2. Normas aplicables a los órganos administrativos

En relación con los citados órganos deben tenerse en cuenta, además, las siguientes consideraciones:

— Los titulares de los órganos superiores y directivos tienen, además, la condición de Alto Cargo, excepto los titulares de los Subdirectores Generales y asimilados.

— Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

— Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos.

— Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

— Los titulares de los órganos directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:

  a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.

  b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.

1.4.3. Normas aplicables a las unidades administrativas

Cabe, finalmente, hacer una breve referencia a las unidades administrativas, las cuales tendrán consideración de órganos solo en el supuesto de que se les atribuyan *"funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo"* (art. 5.1 LRJSP).

Tales unidades son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a las mismas.

Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano (art. 56).

2. Los ministerios

La multitud de asuntos a resolver que se plantean a la Administración moderna requiere un principio de especialización por razón de la materia que obliga a la creación de diversas ramas integradas en la Administración, y que dentro de la terminología moderna reciben el nombre de Departamentos Ministeriales.

Cada uno de los Departamentos ministeriales que integran la Administración General del Estado comprende uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

ADAMS

La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u Organismos Públicos no integrados o dependientes, respectivamente, de un Ministerio, que con carácter excepcional se adscriban a miembros del Gobierno distintos de los Ministros.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivos de los Ministerios se establece mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. En la actualidad, el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, reestructura los departamentos ministeriales en los siguientes:

— Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

— Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

— Ministerio de Defensa.

— Ministerio de Hacienda.

— Ministerio del Interior.

— Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

— Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

— Ministerio de Trabajo y Economía Social.

— Ministerio de Industria y Turismo.

— Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

— Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

— Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

— Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

— Ministerio de Cultura.

— Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

— Ministerio de Sanidad.

— Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

— Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

— Ministerio de Igualdad.

— Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

— Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

— Ministerio de Juventud e Infancia.

En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y, excepcionalmente, Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.

Será de obligatoria existencia en todos los Ministerios una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes del Departamento.

Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas y, se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias atribuidas a la correspondiente Dirección General. A pesar de lo dicho, podrán existir Subdirecciones Generales adscritas a otros órganos directivos de superior nivel o a órganos superiores del Departamento.

Cada Departamento ministerial contará con unos servicios comunes integrados por una Subsecretaría dependiente directamente del Ministro, a la que estará adscrita una Secretaría General Técnica y los demás órganos directivos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento. A dichos servicios comunes corresponden las funciones de asesoramiento, apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos sistemas de información y comunicación, producción normativa, etc.

2.1. Los Ministros

La ciencia organizadora de la Administración Pública pone al frente de cada Ministerio una sola persona que ejerce la dirección y jefatura del mismo: los Ministros.

Los Ministros reúnen una vertiente política, como miembros del Gabinete, y otra administrativa, como rectores de un Departamento ministerial.

Son **órganos superiores** de los Departamentos ministeriales.

Su **nombramiento y cese corresponde al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno** (art. 100 de la Constitución).

En cuanto a su **sustitución** debe señalarse que en los casos de ausencia en el extranjero o enfermedad del titular de un Departamento, se encargará del despacho de los autos ordinarios de su competencia el **miembro del Gobierno que, a través de Real Decreto, designe el Presidente del Gobierno.**

Como miembros del Gobierno deben reunir los mismos requisitos y guardar las mismas incompatibilidades que el Presidente.

Normalmente el Ministro es titular de un Departamento Ministerial, pero también pueden existir Ministros que, teniendo tal consideración, no se encuentren al frente de un Ministerio. Los **Ministros sin cartera** forman parte del Gobierno, y se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. La separación de Ministro sin cartera lleva aparejada la extinción de dicho órgano.

ADAMS

2.1.1. Las funciones de los Ministros como miembros del Gobierno

Según el art. 4 de la Ley 50/1997, a los Ministros les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

— Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.

— Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

— Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

— Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

2.1.2. Las atribuciones de los Ministros como titulares de los Ministerios

Según establece el art. 61 LRJSP los Ministros, como titulares del Departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.

c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda.

d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.

e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.

g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro.

h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.

i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.

j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.

k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.

l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del Departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de este.

m) Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento.

n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.

o) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.

p) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras.

q) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.

r) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.

s) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio competente en materia de Función Pública las que sean de competencia de este último.

ADAMS

t) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

u) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

2.2. Los Secretarios de Estado

2.2.1. Generalidades

La categoría orgánica de las Secretarías de Estado se introdujo en nuestra organización administrativa en el año 1977. Tal figura no guarda, por tanto, relación alguna con la de igual denominación existente en España en épocas pretéritas: su origen se encuentra, esencialmente, en la Administración francesa y su justificación básica en el hecho de que permite unificar áreas de competencias homogéneas dentro de los Departamentos.

A) Regulación en la LRJSP

Tal como ya se ha indicado, la LRJSP atribuye a los Secretarios de Estado la categoría de órganos superiores en la organización Central de la Administración General del Estado, siendo los Ministros sus "superiores jerárquicos directos" (art. 60.1) y otorga a su existencia, en el ámbito de los Departamentos ministeriales, carácter potestativo: *"En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado... De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban"* (art. 58.1).

B) Regulación en la Ley del Gobierno

En el mismo sentido se manifiesta el art. 7 de la Ley del Gobierno, al establecer:

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.

Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.

La determinación del número de Secretarías de Estado, la atribución de competencias a las mismas, así como su creación, modificación y supresión, corresponde al Presidente del Gobierno mediante Real Decreto.

Los Secretarios de Estado no forman parte del Gobierno, pero pueden asistir a las reuniones del mismo cuando sean convocados para informar acerca de asuntos de su competencia.

Cabe resaltar, además, que los Secretarios de Estado pueden ostentar la condición de parlamentarios.

Finalmente, integran, con los Subsecretarios, la denominada "Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios".

2.2.2. Nombramiento, cese, incompatibilidades y sustitución

Los Secretarios de Estado son **nombrados y separados** por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

La **suplencia** de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio.

Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el Presidente.

Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.

2.2.3. Atribuciones

En general, las competencias de los Secretarios de Estado vendrán determinadas por el Decreto que regule la estructura del Departamento, estableciendo las unidades que se les adscriben.

La LRJSP, en su art. 62.2, se refiere a esta materia en los términos que seguidamente se transcriben.

Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para cada Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:

— Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.

— Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.

— Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

— Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.

— La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ADAMS

— Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.

— Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado, y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva.

— Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.

— Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.

— Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

— Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

2.3. Los Subsecretarios

2.3.1. Generalidades

Los Subsecretarios, como órganos directivos, se encargan de asegurar el eficaz funcionamiento del aparato administrativo del Departamento ministerial.

En tal sentido se manifiesta la LRJSP al establecer, como ya se ha indicado, que *"los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes"* (art. 58.2).

2.3.2. Nombramiento y cese

Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la LRJSP consagra el principio de profesionalización de la Administración General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos, en todo caso, y los Directores Generales, con carácter general, habrán de nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior.

En concreto, en su art. 63.3 estipula que los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales,

pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el art. 76 del TREBEP, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

2.3.3. Atribuciones

Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios, y en todo caso las siguientes:

— Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.

— Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos Públicos.

— Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio competente en materia de Función Pública.

— Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.

— Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos Públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.

— Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

— Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a este le corresponden, y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.

  En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

  A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

— Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.

— Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

— Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.

— Solicitar del Ministerio de Hacienda la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.

— Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.

— Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

— Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.

— Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.

— Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.

— Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.

— Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuya la legislación en vigor.

La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno.

2.4. Otros órganos administrativos

2.4.1. Los Secretarios Generales

A) Concepto y nombramiento

La complejidad organizativa de algunos Ministerios puede aconsejar la conveniencia de agrupar diversas Direcciones Generales bajo la coordinación de un alto cargo, calificado por algún autor como "Subsecretario sectorial", y al que

se le ha dado por nuestro ordenamiento jurídico, desde 1983, la denominación de Secretario General, seguida de un apelativo funcional (de Empleo, de Asuntos Sociales...).

Los Secretarios Generales poseen, en cualquier caso, la misma categoría que los Subsecretarios. Al igual que estos son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento. Ahora bien, a diferencia de aquellos no se les exige imprescindiblemente la condición de funcionarios de carrera, puesto que los nombramientos habrán de efectuarse *"entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado"* (art. 64.3).

B) Funciones

La LRJSP, además de considerarlos excepcionales en el organigrama de un Ministerio, regula sus atribuciones de forma genérica, estableciendo en el citado art. 64 que, cuando, las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario General, deberán determinar las competencias que les correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.

Los Secretarios Generales ejercen las siguientes competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes:

— Impulsar la consecución de objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento.

— Supervisar la actividad de los órganos directivos que de ellos dependan e impartir instrucciones a sus titulares.

2.4.2. Los Directores Generales

A) Naturaleza, regulación actual y nombramiento

Por exigencias del principio de división del trabajo, los diversos asuntos que incumben a un Departamento Ministerial se encomiendan a sectores orgánicos distintos, denominados Direcciones Generales, cuyo número es variable y diverso en cada Ministerio y cuya jefatura corresponde, obviamente, a un Director General.

Los Directores Generales están regulados en el art. 66 de la LRJSP, que los define como *"los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio"*.

Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el art. 76 del Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

B) Atribuciones

Corresponde a los Directores Generales:

— Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.

— Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean desconcentradas o delegadas.

— Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afecten al órgano directivo.

— Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

— Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

2.4.3. Secretarios Generales Técnicos

Es función principal de estas Secretarías el realizar estudios, informar proyectos de disposiciones y sistematizar documentación, compilaciones o publicaciones sobre disposiciones que afectan al Departamento y están regulados en el art. 65 de la LRJSP.

A) Competencias

Los Secretarios Generales Técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a: producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

B) Rango

Los Secretarios Generales Técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a estos.

C) Nombramiento y cese

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

2.4.4. Los Subdirectores Generales

Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director General o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que se les asignen, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.

"Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (art. 67).

2.4.5. Los servicios comunes de los Ministerios

Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.

Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin

ADAMS

perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.

3. Los órganos territoriales

Para que la acción administrativa y política llegue a todo el territorio nacional, el Estado necesita órganos de competencia limitada a una parte de dicho territorio. Estos son, en definitiva, órganos desconcentrados con la finalidad de racionalizar la distribución de la carga de trabajo y favorecer la rapidez en la toma de decisiones, integrados en la Administración General del Estado y jerárquicamente sometidos a los órganos centrales.

Tales órganos, a los que la LRJSP denomina "órganos territoriales" (arts. 69 y ss.) y que constituyen la Administración periférica del Estado, son:

— Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

— Los Subdelegados del Gobierno en la provincia.

— Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.

3.1. Los Delegados del Gobierno

La figura del Delegado del Gobierno fue creada por la **Constitución de 1978 (art. 154)**. En estos momentos se encuentra regulada en la LRJSP, según la cual los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al Gobierno en el territorio de las mismas, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Presidentes. Dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.

El Delegado del Gobierno es un órgano directivo con **nivel orgánico de Subsecretario**.

3.1.1. Nombramiento, cese y sustitución

El Delegado del Gobierno será nombrado y separado por **Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.**

Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General.

3.1.2. Sede

El Delegado del Gobierno tendrá su sede en la localidad donde tenga el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra cosa, y sin perjucio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.

3.1.3. Dependencia y estructura de las Delegaciones de Gobierno

Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio competente en materia de Política Territorial.

Según la LRJSP, la estructura de las Delegaciones de Gobierno (aplicable igualmente a las Subdelegaciones del Gobierno), se establecerá por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente en materia de Política Territorial, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.

La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno se llevará a cabo mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio competente en materia de de Política Territorial y del Ministro competente del área de actividad.

Además, la asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones del Gobierno (y las Subdelegaciones) se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.

Las Delegaciones del Gobierno están integradas en la actualidad por los siguientes órganos:

— Las **Subdelegaciones** del Gobierno en las provincias y las **Direcciones Insulares**.

— La **Secretaría General**, en la que se integran los servicios comunes y los órganos de la Delegación de Gobierno responsables de las relaciones con las Administraciones Territoriales y con los ciudadanos.

— Un **Gabinete**, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Delegado del Gobierno.

— Las **áreas funcionales** de los **servicios integrados**. Gestionan los servicios que se integran en la Delegación, mantienen la relación inmediata con los servicios no integrados y asesoran en los asuntos correspondientes a cada área. El número de dichas áreas se fija en atención a los diversos sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa, al volumen de servicios que la Administración del Estado desempeñe en



la correspondiente Comunidad Autónoma y al número de provincias de esta. Las áreas **dependerán funcionalmente de los Ministerios respectivos**.

Los Directores de las distintas áreas funcionales dependerán en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales del Subdelegado del Gobierno de la provincia en que radique la sede del Delegado del Gobierno, y en las uniprovinciales dependen directamente del Delegado del Gobierno.

— Las **Oficinas de Extranjeros** dependen orgánicamente de la correspondiente Delegación del Gobierno (o en su caso, Subdelegación del Gobierno), se encuadran en el área (o dependencia) funcional de Trabajo e Inmigración, según proceda, dependiendo funcionalmente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

3.1.4. Competencias

Teniendo en cuenta el art. 73 de la LRJSP, pueden clasificarse sus atribuciones en los siguientes grupos:

a) **Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos**

— Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los Subdelegados del Gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos Ministerios.

— Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.

— Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.

b) **Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos**

— Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma.

— Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano.

— Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial.

ADAMS

— Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio competente en materia de Política Territorial, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.

c) **Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas**

— Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.

— Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.

— Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.

d) **Control de legalidad**

— Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia.

— Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.

— Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho Departamento.

— Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el art. 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.

— Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

e) **Políticas públicas**

— Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.

— Proponer ante el Ministro competente en materia de Función Pública las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

— Proponer al Ministerio competente en materia de Función Pública medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.

— Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

f) **Otras competencias**

— Ejercen la **potestad sancionadora**.

— Ejercen la **potestad expropiatoria**.

— Cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

— Les corresponde **proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana**, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

— Respecto a los servicios territoriales, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

ADAMS

3.1.5. Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno

A) Concepto

La Comisión Territorial de Asistencia al Delegado del Gobierno es el órgano colegiado que existirá en las Comunidades Autónomas **pluriprovinciales** (y en las Islas Baleares, pese a su carácter uniprovincial) para asistir al Delegado del Gobierno en su función directiva y coordinadora de las distintas Administraciones Públicas.

B) Composición

— El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, que actuará como presidente.

— Los Subdelegados del Gobierno en las provincias de la Comunidad Autónoma (en los archipiélagos se integrarán, además los Directores Insulares).

A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales (tanto integrados como no integrados) que el Delegado del Gobierno considere oportunos.

C) Competencias

— Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los recursos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.

— Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos Departamentos ministeriales.

— Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos en materia de personal.

— Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que la LRJSP le asigna.

3.1.6. Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno

En las Comunidades Autónomas **uniprovinciales** existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior.



3.2. Los Subdelegados del Gobierno

En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno. Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.

3.2.1. Concepto

El Subdelegado del Gobierno (con **nivel orgánico de Subdirector General**) representará al Gobierno, bajo la dependencia jerárquica del Delegado del Gobierno, **en la provincia**.

3.2.2. Nombramiento y cese

El **nombramiento y cese** de los Subdelegados del Gobierno en las provincias se efectuará por **Resolución del Delegado del Gobierno**. Dicho nombramiento se producirá por el procedimiento de libre designación entre **funcionarios** de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en la que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias atribuidas a aquel.

Los funcionarios públicos que sean nombrados Subdelegados del Gobierno pasarán a la situación administrativa de servicios especiales, sometiéndose al régimen de incompatibilidades y retributivo previsto para tales funcionarios.

3.2.3. Suplencia

Por último, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Subdelegado será suplido por el Secretario General de la Subdelegación o, en su defecto, por quien designe al Delegado del Gobierno, siempre que reúna los requisitos que se exigen para ser nombrado Subdelegado.

3.2.4. Competencias

Corresponde a los Subdelegados del Gobierno en las provincias, según el art. 75 de la LRJSP:

— Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde:

  • Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos

públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.

- Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.

— Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

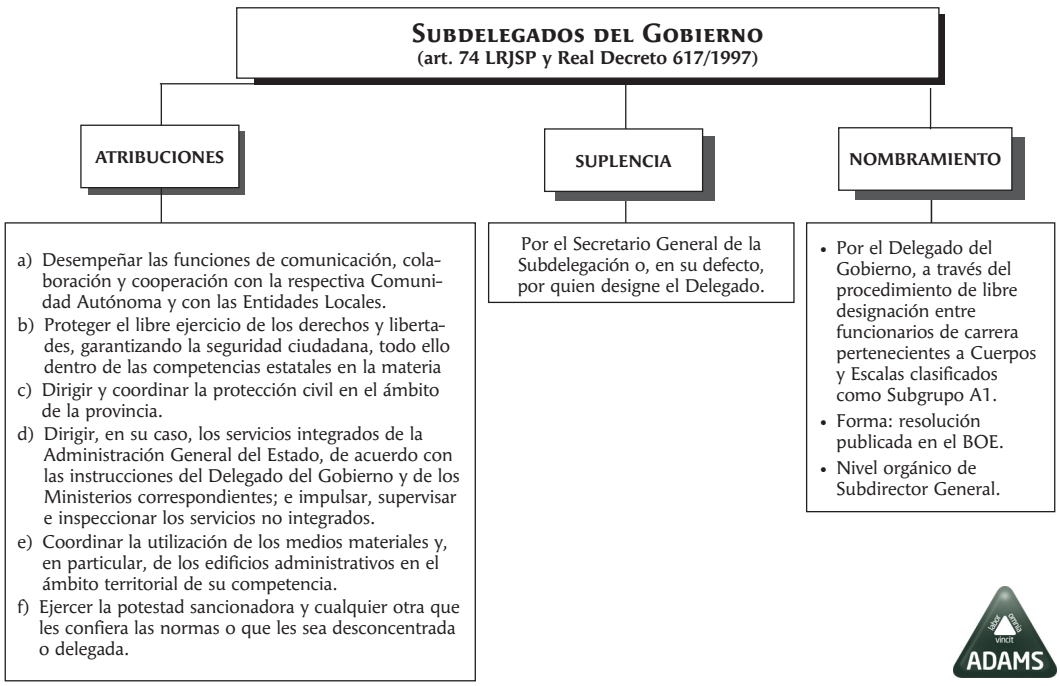
— Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.

— Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.

— Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.

— Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.

Es conveniente recordar que las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de la respectiva Delegación del Gobierno.



3.2.5. Estructura de las Subdelegaciones

La estructura de las Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro competente en materia de Política Territorial.

Según el art. 4 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, las Subdelegaciones del Gobierno estarán integradas por los siguientes órganos:

— La **Secretaría General.** Esta no existirá en las provincias sede de la Delegación del Gobierno, ejerciendo sus funciones la Secretaría General de la correspondiente Delegación del Gobierno.

— Los órganos de las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno que en su momento se determinen.

3.2.6. Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno

Estará presidida por el propio Subdelegado del Gobierno y compuesta por:

— El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno.

— Los responsables provinciales de los servicios integrados.

— Asistirán también los responsables de los servicios no integrados que determine el Subdelegado, en función de las materias a tratar.

— Los Directores Insulares cuando existan.

3.3. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado

3.3.1. Generalidades

Con carácter netamente funcionarial, la LRJSP también regula la figura de los Directores Insulares (los antiguos Delegados del Gobierno en las Islas, cuyo nombramiento correspondía al Consejo de Ministros).

Existirá un Director Insular, con el nivel que se determine en cada caso en la relación de puestos de trabajo, en las islas de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura (el ámbito territorial de la respectiva Dirección Insular comprenderá el de las demás islas agregadas administrativamente a cada una de las citadas), La Palma, El Hierro y La Gomera.

Dependerán jerárquicamente del Delegado del Gobierno o del Subdelegado, cuando este cargo exista.

3.3.2. Nombramiento y cese

El nombramiento y cese de los Directores Insulares de la Administración General del Estado se hará por Resolución del Delegado del Gobierno, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

ADAMS

Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

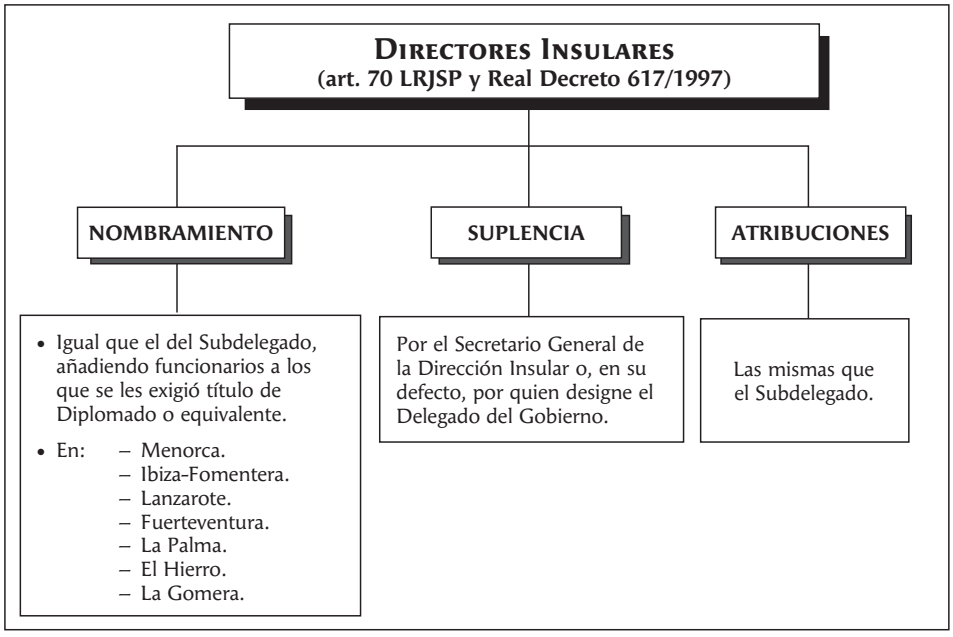
Los funcionarios nombrados para dicho cargo podrán optar por estar en situación de servicio activo o servicios especiales.

3.3.3. Suplencia

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, el Director Insular será suplido por el Secretario General de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno.

3.3.4. Atribuciones

Les corresponde ejercer, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público a los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y aquellas otras que les sean desconcentradas o delegadas.



3.4. Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla

En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá un Delegado del Gobierno que representará al Gobierno de la Nación en su territorio. En estas ciudades existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los responsables de los servicios

territoriales. A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno.

3.5. Organización y adscripción de las Delegaciones y Subdelegaciones

Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.

a) **Servicios integrados:** dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia.

b) **Servicios no integrados:** dependerán del órgano central competente sobre el sector de la actividad en el que aquellos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejercicio, así como el funcionamiento de los servicios.

   La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones de Gobierno se establecerá mediante:

   — Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la realización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección o equivalentes.

   — Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores a Subdirección General.

La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio competente en materia de Política Territorial, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad.

4. Otros órganos administrativos

Conforme dispone el art. 5 LRJSP, corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

Mientras que el art. 2 de la LRJSP, al hablar de los órganos administrativos se refiere a *"los órganos de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos"*.

Y en su art. 84, clasifica a los organismos públicos o dependientes de la Administración General del Estado en:

a) **Los organismos autónomos:** son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de esta. Dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

b) **Las entidades públicas empresariales:** son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de esta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

c) **Las Agencias estatales:** son entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en la LRJSP.

   Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza de Agencia Estatales deberá figurar en su denominación la indicación de "Agencia Estatal".

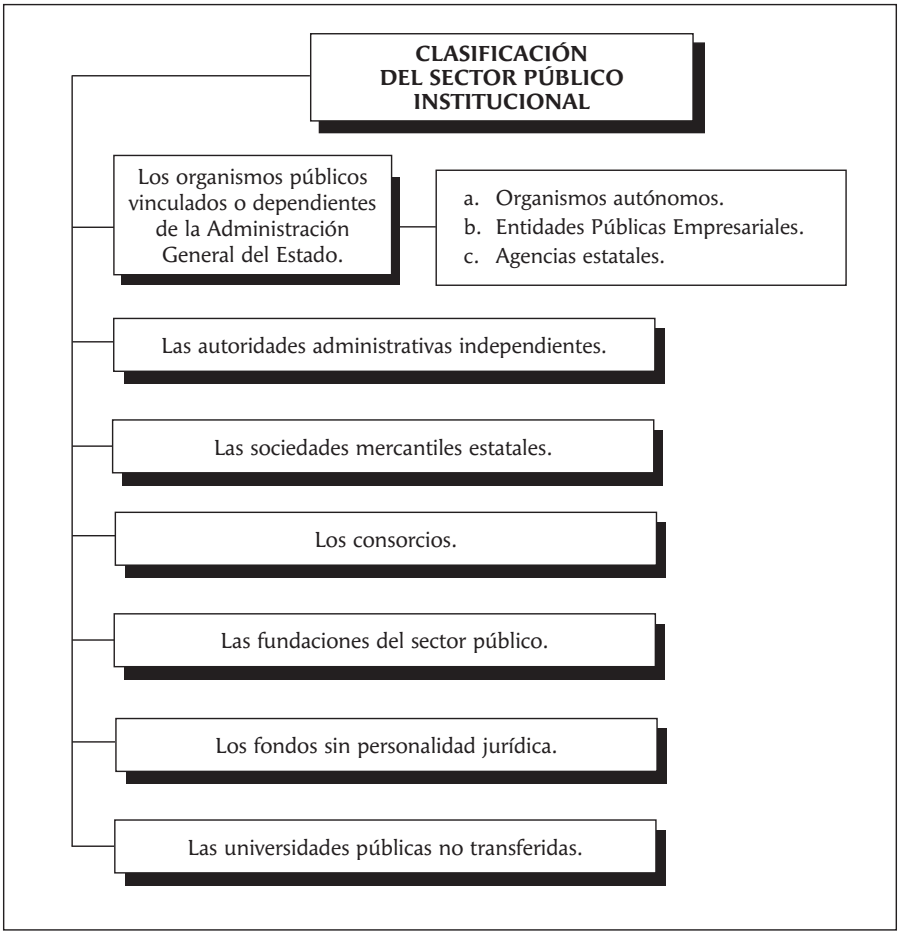
   Las agencias estatales se rigen por la LRJSP y, en su marco, por el estatuto propio de cada una de ellas; y el resto de las normas de Derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.

   La actuación de las agencias estatales deberá ajustarse al plan de acción anual, con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión para su periodo de vigencia.

El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres será de aplicación a las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables, así como a las personas con contratos de alta dirección en las citadas entidades, de tal manera

que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito de cada entidad.

El principio de representación equilibrada se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades.



5. La Administración del Estado en el exterior

Tanto para **proteger los intereses de sus nacionales** desplazados en otros países, como para establecer **relaciones permanentes** con otros sujetos de derecho internacional, los Estados han necesitado siempre de infraestructuras administrativas situadas en el extranjero, pero tan nacionales en su composición y organización como las situadas en territorio nacional.

Las relaciones internacionales de España, cuyo contenido no prefigura en ningún caso en la Constitución, se atribuyen, competiéndoles, a dos instituciones distintas: el Rey, que personaliza al Estado, y el Gobierno, que dirige la política exterior.

5.1. El Rey y la función internacional

La Constitución ha querido otorgar al Rey un papel de máxima relevancia en las relaciones internacionales, según se desprende de los arts. 56.1 y 63. El primero de estos le atribuye la más alta representación del Estado español, mientras que el segundo detalla las funciones que le corresponden en el ámbito internacional. No obstante hay que distinguir la representación que ostenta el Jefe del Estado de la dirección de la política exterior, que le corresponde en exclusiva al Gobierno (art. 97) como órgano con la confianza parlamentaria.

De la exégesis de los preceptos citados se extraen algunas consideraciones:

— **El Rey ostenta la más alta representación** pero no excluye otras. Así por ejemplo, el Presidente del Gobierno representa también al Estado español cuando acude a las reuniones de los órganos de la Unión Europea, o a otros foros internacionales o visitas a Estados extranjeros. Lo mismo puede decirse respecto a los Ministros, especialmente el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. No obstante, ninguno de estos dos últimos casos (ni el Presidente del Gobierno ni Ministros) pueden manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados.

— La más alta representación que ostenta el **Rey** no es solo una función nominal, sino que **expresa el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados o convenios** (art. 63.2), previo cumplimiento de las exigencias constitucionales previstas al efecto.

— Dentro de la función representativa del Rey, le corresponde **acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos; y los representantes extranjeros en España estarán acreditados ante él** (art. 63.1). Asimismo, le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, **declarar la guerra y hacer la paz** (art. 63.3).

5.2. La Administración General del Estado en el Exterior

Según el art. 97 CE el Gobierno *"dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado"*. En el ejercicio de la función directora de la política exterior, y mediante la facultad de dirigir la administración civil, este órgano se ha dotado de una infraestructura administrativa particular: la Administración General del Estado en el Exterior.

La LRJSP contempla la Administración del Estado en el exterior en el Capítulo IV de su Título I, remitiendo su regulación a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

5.2.1. Organización del Servicio Exterior del Estado

De conformidad con el Título II de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, integran el Servicio Exterior del Estado los siguientes órganos:

a) Las **Misiones Diplomáticas Permanentes**, que representan con este carácter al Reino de España ante el o los Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas.

b) Las **Misiones Diplomáticas Especiales**, que representan temporalmente al Reino de España ante un Estado, con el consentimiento de este, para un cometido determinado.

c) Las **Representaciones Permanentes**, que representan con este carácter al Reino de España ante la Unión Europea o una Organización Internacional.

d) Las **Delegaciones,** que representan al Reino de España en un órgano de una Organización Internacional en una Conferencia de Estados convocada por una Organización Internacional o bajo sus auspicios o en un acto concreto organizado por un tercer Estado para el que se requiera conformar una delegación con carácter oficial.

e) Las **Oficinas Consulares**, que son los órganos encargados del ejercicio de las funciones consulares, especialmente la asistencia y protección a los españoles en el exterior, en los términos definidos por las disposiciones legales pertinentes, y por los acuerdos internacionales suscritos por España. Estas oficinas consulares podrán ser de carrera y honorarias.

5.2.2. Jefaturas de las Misiones

El Jefe de Misión o Representación Permanente, orgánica y funcionalmente dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que representa al conjunto de la Administración del Estado y ejerce la jefatura superior de todo el personal de la Misión o Representación. Le corresponde la dirección de la Misión Diplomática o Representación Permanente, así como la coordinación de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado en el Estado u organización de acreditación, en cumplimiento de las directrices, fines y objetivos fijados por el Gobierno para la Política Exterior, y de acuerdo con el principio de unidad de acción en el exterior.

Los Embajadores serán designados y cesarán por real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Los Encargados de Negocios con cartas de gabinete serán designados por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, Embajadores Representantes Permanentes y Encargados de Negocios con cartas de gabinete serán designados entre funcionarios de la Carrera Diplomática en la forma que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de que el Gobierno, en ejercicio de su potestad discrecional, pueda designar Embajadores a personas no pertenecientes a la Carrera Diplomática. La propuesta de designación se hará, en todo caso, atendiendo a

ADAMS

criterios de competencia profesional y experiencia. En el caso de Embajadores Representantes Permanentes ante organizaciones internacionales cuyo ámbito de actuación sea coincidente en todo o en parte con las competencias de algún departamento ministerial, la propuesta de su designación y cese por la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se hará previo informe de dicho departamento.

Una vez designado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación facilitará a cada Embajador una carta de instrucciones, en la que se recojan las directrices del Gobierno, fines y objetivos de la Política Exterior hacia el Estado u organización internacional de acreditación, así como los fines, objetivos y directrices de la Acción Exterior del Estado, de conformidad con la Estrategia de Acción Exterior y la información que al respecto se recabe de los Departamentos, Comunidades Autónomas y organismos de ellos dependientes.

En los casos de vacante, ausencia o imposibilidad de ejercicio del Jefe de Misión o Representación, la Jefatura de Misión o Representación será desempeñada por la Segunda Jefatura y, en su defecto, por el funcionario diplomático que preste sus servicios en la Cancillería Diplomática y tenga mayor categoría administrativa o, a igual categoría, por el de mayor antigüedad.

El Jefe de la Misión será designado por real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el título de Embajador en Misión Especial, según el procedimiento previsto para la designación de Embajadores.

Las delegaciones estarán presididas por los órganos que ostentan la representación del Estado en el exterior: el Jefe de Estado, Presidente del Gobierno o la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Cuando la delegación deba ser presidida por el titular de otro órgano, se autorizará por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuando se trate de ostentar la representación del Estado ante otro Estado, o por la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, mediante la correspondiente plenipotencia, para la representación del Estado ante órganos de organizaciones internacionales o en conferencias internacionales.

El Jefe de la Oficina Consular de carrera será designado por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre funcionarios de la Carrera Diplomática y será provisto de una carta patente u otro instrumento admitido por el Derecho Internacional, otorgada por Su Majestad el Rey con el refrendo de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la que constará, además de su nombre y categoría personal, la circunscripción consular y la sede de la Oficina a su cargo. Las Oficinas Consulares honorarias estarán a cargo de cónsules honorarios, pudiendo ser Consulados Honorarios o Viceconsulados Honorarios.

ADAMS

Ideas clave

Las ideas claves de este tema parten del análisis del art. 55 de la Ley 40/2015, que debe servir de guía a cualquier aproximación a una organización tan vasta como la Administración General del Estado, que comprende, según el artículo citado:

1. **La Organización Central**, que integra los Ministerios y los servicios comunes. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.

   — **Órganos superiores: l**a determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

   • **Los Ministros**. Jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección.

   • **Los Secretarios de Estado:** órgano facultativo, no es obligatoria su existencia. Directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

   — **Órganos directivos:** se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro competente en materia de Función Pública. Figuran a continuación, en la misma línea, aquellos órganos con rango administrativo asimilado:

   • Los Subsecretarios (jefe superior de todo el personal del Departamento, ostenta la representación ordinaria del Ministerio y dirige los servicios comunes) y Secretarios generales (órgano facultativo, no obligatoria su existencia).

   • Los Secretarios generales técnicos y Directores generales (órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas).

   • Los Subdirectores generales.

2. **La Organización Territorial.** Son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas (nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno), que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias nombrado por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera),

los cuales tendrán nivel de Subdirector general. Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular, nombrados por el Delegado del Gobierno.

3. **La Administración General del Estado en el exterior**. Son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. La creación y supresión de Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones Permanentes se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y a propuesta del Ministerio competente en materia de Función Pública, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior:

   — **Las Misiones Diplomáticas Permanentes** representan con este carácter a España ante uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas. La Jefatura de la Misión será ejercida por un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

   — **Las Representaciones Permanentes** representan con este carácter a España ante la Unión Europea o una Organización Internacional. Tendrán el carácter de Representaciones de Observación cuando España no fuera parte de la organización ante la que se acreditan. La Jefatura de Misión será ejercida por un Embajador Representante Permanente.

4. **Otros órganos administrativos:** el Título II de la Ley 40/2015 analiza el llamado "sector público institucional", compuesto de una gran variedad de entes de muy distinta naturaleza jurídica. Entre ellos, los que pueden ser catalogados como órganos administrativos son los "organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado", los cuales se clasifican en: Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales y Agencias estatales.